

Mercredi 11 MARS 2020

Module complémentaire
chefs de services de sécurité incendie et
d'assistance à personnes
SSIAP – 3

La notion de responsabilité civile et pénale



Introduction

SEQUENCE 4	NOTIONS DE DROIT CIVIL ET PENAL	04h00
Thème	Les codes civil et pénal	
Contenu	• La délégation de pouvoir et la délégation de signature • La responsabilité civile et la responsabilité pénale • Le délit de mise en danger d'autrui	04h00
Remarque	Cette séquence vise à apporter une culture générale en matière d'environnement juridique	

Nous allons voir ensemble cette notion de responsabilité ainsi que le délit de mise en danger de la vie d'autrui

PLAN

La typologie des responsabilités

Notion de responsabilité civile

Notion de responsabilité pénale

La mise en danger délibérée d'autrui

Qu'en avez-vous retenu ?



Typologie des responsabilités

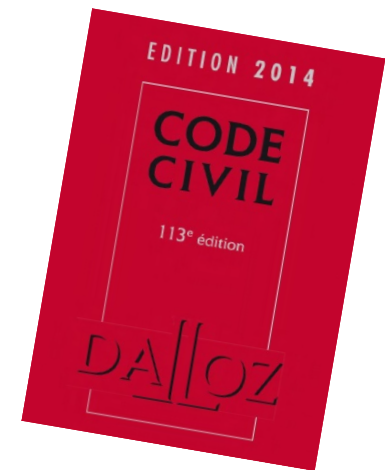
Responsabilité pénale



**application des règles
du droit pénal**



Responsabilité civile



**application des règles
du droit civil**

Typologie des responsabilités

Responsabilité administrative



application des règles du
droit administratif



Responsabilité professionnelle



application des
règlements internes

Typologie des responsabilités

La Responsabilité Civile (R.C.)

assurable

R.C. délictuelle

R.C. contractuelle

La Responsabilité Pénale

non assurable

La Responsabilité Administrative

non assurable

La Responsabilité professionnelle

non assurable



Typologie des responsabilités

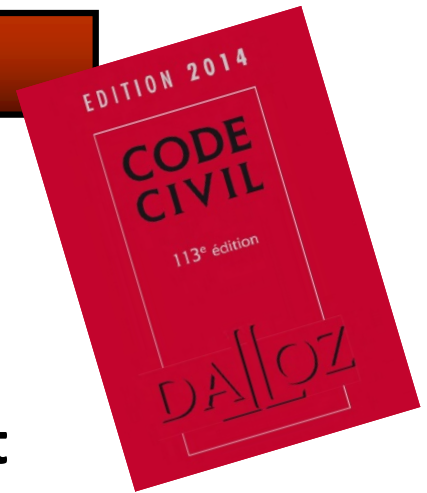
Introduction : Notion de responsabilité.

La responsabilité civile entre en jeu quand une personne cause un dommage à une autre personne. Le fondement de la responsabilité civile se trouve donc dans l'obligation qui pèse sur chacun de répondre de ses actes. Traditionnellement, on distingue la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité civile contractuelle. Lorsque la responsabilité trouve son origine dans une infraction contre l'ordre public il s'agira de responsabilité pénale.

Concernant la responsabilité civile, celle-ci peut trouver son origine dans un fait juridique ou dans un acte juridique

- **Si un fait juridique** (c'est-à-dire un événement susceptible de produire des effets de droit – un accident par exemple) est à l'origine la responsabilité, on parlera de responsabilité civile délictuelle si le fait en question est volontaire. Si, au contraire, ce fait n'est pas volontaire on parlera de responsabilité civile quasi-délictuelle.
- **Si un acte juridique** (c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit – un contrat par exemple) est à l'origine de la responsabilité, on parlera de responsabilité civile contractuelle.

La responsabilité civile



Article 1382 :

« **Tout fait** de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

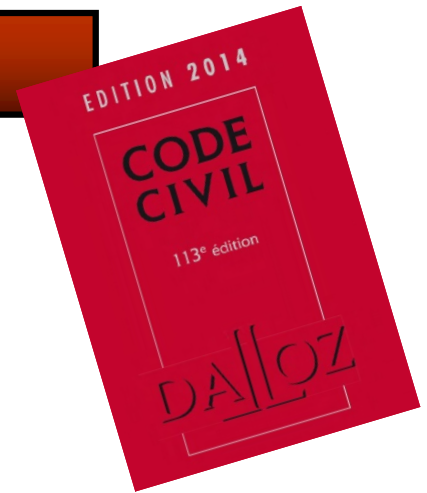
Article 1383 :

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, **mais encore par sa négligence ou par son imprudence** »

Article 1384 :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé **par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.** »

La responsabilité civile



L'article 1382 du Code Civil implique :



- une **faute** du présumé responsable

- un **dommage** subi par une victime



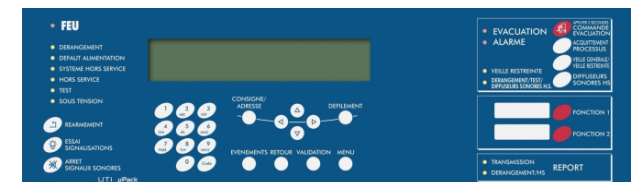
- un **lien de causalité** entre la faute et le dommage.

La faute résulte...

- **de négligence** : omettre d'établir des procédures d'intervention et des consignes pour le personnel du service de sécurité incendie qui ont pour objet de préciser le domaine et les modalités d'intervention des agents de sécurité incendie dans le cas d'une situation de crise.



- **d'inattention** : oublier de s'assurer que le SSI est opérationnel pendant un tour de garde.



La faute résulte...

- **d'imprudence** : Ne pas rappeler au chef d'établissement ses obligations de sécurité et ne pas s'assurer de leur respect.



PORTE COUPE FEU
A MAINTENIR
FERMEE

La faute résulte...

La faute d'imprudence

Article et Analyse: Maître Olivier Poirot

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2010, a admis l'entière et exclusive responsabilité d'un parent d'un résident qui, à l'occasion d'une visite, avait causé par l'allumage d'une bougie parfumée un incendie mortel dans la maison de retraite.

Les faits

Une femme vient rendre visite à sa mère, grabataire, résidente dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Lors de cette visite, elle allume deux bougies parfumées achetées dans le commerce. Elle les pose sur une tablette en verre située en face du lit. Elle met un terme à sa visite quand deux aides-soignantes entrent dans la chambre pour changer la vieille dame. Les bougies demeurent allumées et trois heures quarante plus tard, un incendie se déclare dans la chambre. La résidente décède dans les flammes ; onze autres résidents grabataires perdent la vie, asphyxiés par les fumées.

La procédure et la solution

Au terme d'une expertise judiciaire sur les circonstances de l'incendie et d'une instruction pénale ayant donné lieu à l'intervention de la police scientifique, les parents de deux résidents décédés saisissent le Tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation qu'ils dirigent contre la fille et son assureur.

En appel, les proches des résidents déclarent soutenir que la fille a, par l'allumage de bougies parfumées, commis une faute d'imprudence à l'origine de l'incendie. La Cour accueille leur argument et condamne la fille et son assureur sur le fondement des articles 1352 et 1353 du Code civil.

La fille et son assureur se pourvoient alors, faisant valoir plusieurs raisons de fait et de droit pour écarter toute responsabilité :

- le règlement intérieur de l'EHPAD n'interdisait pas l'allumage de bougies ;
- les bougies parfumées en cause, dès lors qu'elles étaient allumées, étaient conformes aux normes de sécurité en vigueur dans une chambre ;
- à la surveillance des lieux et des activités assurées, lui échappant. Il s'agit là d'une solution qui n'est pas nouvelle, mais qui est très contestée.

La Cour d'appel rejette les arguments de la fille et de son assureur. Elle considère que la fille a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies ne peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même

La Cour de cassation rejette les pourvois de la fille et de son assureur. Elle considère que la fille a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies ne peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même

La Cour de cassation rejette les pourvois de la fille et de son assureur. Elle considère que la fille a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies ne peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même

et d'autres causes aggravées sont intervenues tenant à l'absence d'un système de désenfumage et l'usage d'un matériel ne répondant pas aux normes de sécurité ; que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une application souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a caractérisé la faute d'imprudence de Mme X... et sa relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis ;

La Haute juridiction confirme donc l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi.

L'intérêt de l'arrêt

Cette décision présente plusieurs intérêts juridiques et pratiques pour la pratique :

- la question soulevée à propos d'une éventuelle violation des normes de sécurité ;
- l'aggravation de la sanction de la faute d'imprudence ;
- la question de la responsabilité de la fille venue en visite. Si l'arrêt n'appose pas de doute sur l'opposabilité du règlement intérieur de l'établissement, il ne s'agit pas d'une condamnation en l'absence de faute de la fille ;
- l'absence de faute de la fille ;
- l'absence de faute de la fille ;

La Cour de cassation rejette les pourvois de la fille et de son assureur. Elle considère que la fille a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies ne peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même

La Cour de cassation rejette les pourvois de la fille et de son assureur. Elle considère que la fille a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies ne peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même

La Cour de cassation rejette les pourvois de la fille et de son assureur. Elle considère que la fille a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies ne peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même

Article de Maître Olivier Poirot

Cet article provient de SSIAP.COM - Prévention Sécurité Incendie ERP IGH SSIAP SSIAP1 SSIAP2 SSIAP3 SECOURSIVE

La faute résulte...

- **d'imprudence** : Ne pas rappeler au chef d'établissement ses obligations de sécurité et ne pas s'assurer de leur respect.
- **de maladresse** : Au cours d'une opération de maintenance, déclencher une tête de sprinkler dans des locaux en cours d'exploitation



La faute résulte...

- **de l'inobservation des règlements** : ne pas initier le personnel de l'établissement au fonctionnement du système d'alarme (MS 48).
- **du manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée** : ne pas porter ou ne pas faire porter les Équipements de Protections Individuels au cours de l'utilisation des moyens de secours.



La faute

Aux yeux du législateur,

**Il n'est pas nécessaire que la faute
ait été commise volontairement.**



La faute inexcusable...

La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle,

Un **manquement à la sécurité**, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, commise en connaissance du danger encouru par la victime.

inexcusable :

laisser un agent utiliser un SSI sans qu'il ait été formé.



La faute inexcusable...

SED - Formation

Module complémentaire SSIAP 3

La faute inexcusable d'un employeur

Les faits

Un salarié intérimaire est mis à la disposition d'une société de construction pour quelques 19 jours avec une période d'essai fixée à 2 jours. Le salarié, cinq jours après son embauche est décédé des suites d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail.

Les ayants droit du salarié ont saisi un tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ils appuient leur action sur le fait que l'employeur n'avait pas fait passer la visite médicale d'embauche au salarié intérimaire avant la fin de la période d'essai alors même qu'il y était tenu conformément à l'article R. 4223-1 du Code du travail et que celle-ci aurait pu permettre de déceler les problèmes cardiaques du salarié.

Ce qu'en disent les juges

La cour d'appel, confirmant le TASS a estimé que les demandeurs n'ont pas apporté la preuve que l'employeur avait conscience du danger que courrait son salarié en l'embauchant sans visite médicale préalable. L'absence de visite médicale du travail sera considérée comme une faute inexcusable de l'employeur.

Cette décision vient rappeler l'obligation qui est faite aux employeurs de mettre en place et d'assurer l'effectivité de ces visites. L'absence de visite médicale du travail sera considérée comme une faute inexcusable de l'employeur. Pour engager l'employeur, peu importe que la faute inexcusable ait été la cause de l'accident survenu au salarié, une « simple » cause nécessaire suffit.

Cette décision vient rappeler l'obligation qui est faite aux employeurs de mettre en place et d'assurer l'effectivité de ces visites. L'absence de visite médicale du travail sera considérée comme une faute inexcusable de l'employeur.

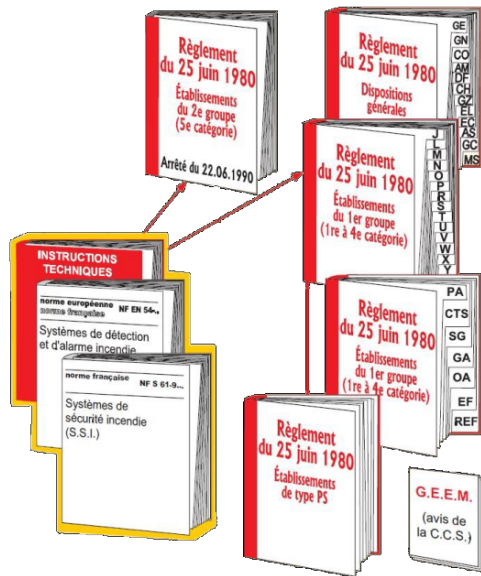
Pour savoir précisément quand chaque salarié doit passer une visite médicale, les Editions Tissoir vous proposent leur documentation « *Pratique de la santé sécurité au travail* ».

Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 mars 2013, n° 11-27989 (la visite médicale d'embauche doit nécessairement avoir été effectuée avant la fin de la période d'essai)

Étude de jurisprudence 2 : La faute inexcusable d'un employeur



Le manquement à la sécurité



le fait de « savoir » ,
« d'avoir connaissance du danger » ,
« d'avoir connaissance des règlements » ,
Et de ne rien faire...

Rend la faute : inexcusable !

La faute est donc le fondement de la responsabilité



Le lien de causalité

Un lien de causalité entre la faute et le dommage :

Ce sont les juridictions civiles ou pénales qui ont la charge de rapporter au tribunal les preuves d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.



Le dommage



Subi par une victime

**Il n'est pas difficile à établir,
mais c'est à la victime d'en justifier**

**Il s'agit généralement d'un préjudice corporel,
mais il peut être moral ou esthétique**

Responsabilité civile



- **Lorsqu'une personne cause un dommage à autrui, elle s'oblige à réparer le préjudice subi par la victime.**
- **Elle sera condamnée à dédommager la victime.**
- **Une assurance responsabilité civile au tiers permet de couvrir ces frais.**



attention !

Les assurances cherchent le manquement aux règlements !

Responsabilité pénale



- Si la faute commise constitue une infraction à la loi pénale,
- et même en l'absence de préjudice,
- son auteur s'expose à des poursuites pénales,
- à l'obligation de réparation s'ajoute la sanction pénale.



Responsabilité pénale



C'est notamment le cas lorsque :

l'une des dispositions des règlements n'a pas été respectée

lorsqu'une **obligation particulière de sécurité ou de prudence** imposée par la loi ou le règlement a été délibérément violée.

Aucune assurance ne couvre la responsabilité pénale

Votre employeur ne peut vous défendre...

Une question technique ? Une interrogation sur un sujet d'actualité ? Chaque mois

La responsabilité pénale des directeurs d'établissements médico-sociaux en cas de manquement à une obligation de sécurité : rappel de vos obligations en matière de sécurité incendie et utilisation de l'excuse budgétaire.

Sécurité incendie : la responsabilité pénale du directeur

Sans conteste, du fait de la judiciarisation croissante, la notion de responsabilité envahit tous les domaines de la société... y compris le secteur médico-social. Les établissements d'hébergement pour personnes âgées sont malheureusement le théâtre d'accidents plus ou moins graves. Le plus souvent, quand la responsabilité pénale du directeur est recherchée pour un délit non intentionnel, c'est en raison d'un manquement à une obligation de sécurité. La condamnation la plus récente pour ce motif est celle de l'ancien directeur de l'usine AZF. Il a été condamné pour homicide et blessures involontaires le 24 septembre 2012 par la cour d'appel de Toulouse à 3 ans de prison dont deux avec sursis pour des manquements à la sécurité au sein de l'usine. Qu'est-ce que la responsabilité pénale ? Quelles sont vos obligations en matière de sécurité incendie et quelles leçons tirez, par exemple, de la condamnation du directeur de l'Elpad de Livry-sur-Seine en 2007 en tant qu'obligation de sécurité ?



Rappel sur les normes de sécurité

En matière de sécurité incendie, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des obligations strictes. Ces obligations sont définies dans le règlement de sécurité contre le risque d'incendie applicable au type de bâtiment concerné.

Étude n° 3:

Sécurité incendie : la responsabilité du directeur

Quel est le rôle du directeur en matière de sécurité incendie ?

L'arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques précise que le directeur doit « veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient entretenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre le risque d'incendie applicable au type de bâtiment concerné ». Pour ce faire, le directeur doit faire procéder aux vérifications techniques, solliciter la visite de l'établissement par la commission de sécurité compétente, prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde, former son personnel à la lutte contre l'incendie, tenir à jour le registre de sécurité, faire réaliser les travaux prescrits et mettre en œuvre les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.

1. Date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 19 novembre 2007 portant approbation de dispositions complémentaires et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Notion de responsabilité : synthèse



ACCIDENT



Famille



Assureur



Dépôt de plainte

Recherche de responsabilité



responsabilité civile

responsabilité pénale



Qu'est ce qu'une infraction ?



- **Principe de la légalité des délits et des peines :**
pas de crime ni de peine sans loi



- **Infractions intentionnelles :**
vol, abus de confiances, abus de biens sociaux, escroquerie



- **Infractions non-intentionnelles :**
atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique

Les sanctions

Personne physique

Tout individu

Personnalité morale

Société, Association...

AU CIVIL

REMBOURSEMENTS

Dégâts matériels

Préjudices corporels

Préjudices divers

assurances

AU PÉNAL

AMENDES

CONFISCATIONS

EMPRISONNEMENT

AMENDES

CONFISCATIONS

ADMINISTRATIVES

**INTERDICTION
D'EXERCER**

**FERMETURE
D'ÉTABLISSEMENT**

Ponctuelle ou définitive
Partielle ou complète

Temporaire, 3 mois maxi
mais renouvelables

Typologie des infractions

Selon la gravité de la sanction, les infractions sont classées en 3 catégories :

Peines encourues

Tribunal compétent



Contravention



amende

**Tribunal de
police**



Délit



**emprisonnement
< 10 ans**

**Tribunal
correctionnel**



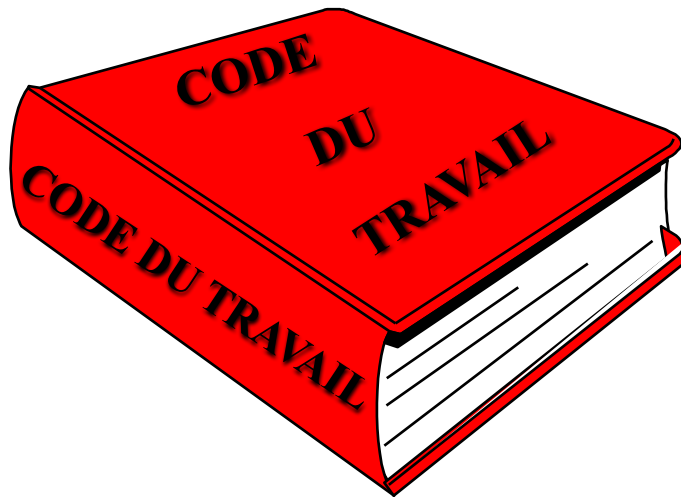
Crime



**Réclusion
> 10 ans**

Cour d'assises

Les différents responsables de la sécurité



Dans le cadre d'une situation d'urgence :

Notion du risque accepté : accident = enquête

L'obligation de sécurité



- Cette obligation s'apparente à une **obligation de moyens**, pas à une obligation de résultat.
- Cela signifie qu'il est tenu de **mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition** pour maintenir un niveau acceptable de sécurité.

Le résultat peut ne pas être conforme à ce qui était attendu.



En effet, il ne peut pas être tenu responsable en cas de **force majeure** ou lors de l'apparition d'une **cause étrangère** qui ne lui est pas imputable.

L'obligation de sécurité

- La cascade des responsabilités ne veut pas dire « **se décharger de ses responsabilités** »



- La sécurité étant l'affaire de tous, **chacun doit « jouer son rôle »**



- Un **partage des responsabilités** peut avoir lieu.



La faute inexcusable...

SED - Formation

Module complémentaire SSIAP 3

Le chargé de sécurité : conseiller technique du DG

Le chargé de sécurité est le conseiller technique du DG

Les infractions de droit pénal n'ont vocation à être poursuivies qu'après la survenance d'un accident ou la réalisation d'un dommage.
En matière de responsabilité pénale, il existe plusieurs types d'infractions qui peuvent être retenus dans le cadre de la responsabilité.

La responsabilité du chargé de sécurité ne peut être engagée que dès lors qu'une norme est violée, qu'elle soit d'origine contractuelle ou légale. Cependant la violation d'une norme n'engage la responsabilité de son auteur que si cette violation cause un préjudice, qu'il soit physique ou moral.

La responsabilité du chargé de sécurité peut être engagée s'il est rapporté la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Cette preuve est applicable dans le cadre de l'article L 263-2 du code du travail.
Il faut noter que seules les personnes physiques peuvent être déclarées pénalement responsables, à savoir : les chefs d'établissement, directeurs adjoints ou préposés. Le responsable de sécurité peut donc en pareil cas se retrouver en première ligne des personnes exposées aux sanctions.

La jurisprudence a étendu la responsabilité aux dirigeants de fait, c'est-à-dire : à ceux qui ne sont pas juridiquement responsables au sein de l'établissement mais qui, dans les faits, assument des fonctions de direction. Il en est ainsi, par exemple, du chef de service de sécurité.
Le chef de service de sécurité est un dirigeant de fait (le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article M3 46 du décret n° 2005-1609 du 22 mai 2005).

Art. L 263-2 du CT : « Les personnes physiques qui, en raison de leurs fonctions, sont responsables de la sécurité, sont tenues de veiller à la sécurité des personnes et des biens de l'établissement qu'elles dirigent ou gèrent ».

La responsabilité du chargé de sécurité peut être engagée s'il est rapporté la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
La responsabilité du chargé de sécurité peut être engagée s'il est rapporté la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
La responsabilité du chargé de sécurité peut être engagée s'il est rapporté la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

La responsabilité du chargé de sécurité peut être engagée s'il est rapporté la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

La responsabilité du chargé de sécurité peut être engagée s'il est rapporté la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

SED - Formation - 618 au capital de 11000€ - Parc Technologique Minéralogic Sémeris
42000 SAINT-JEAN-DE-SOISSONS
Tél : 03 25 21 11 11 - Fax : 03 25 21 11 12 - Email : sed@sed.fr

Page 1

SED - Formation

Module complémentaire SSIAP 3

Identifié auprès de l'autorité administrative comme l'interlocuteur de la sécurité incendie (exemple : article U 43 : le service de sécurité incendie est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécialement affecté à cette tâche), le responsable de sécurité est naturellement en première ligne pour les problèmes de sécurité incendie et sa responsabilité pénale peut être recherchée en cas de problème notamment lors d'une atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne (art. 221-6 du CP) dans le cadre d'un incendie ou dans le cadre d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement que ce manquement soit délibéré ou non.

En tout état de cause, celui-ci doit tout mettre en œuvre pour pouvoir si nécessaire prouver qu'il a accompli les diligences normales compte tenu de la nature des moyens dont il disposait (art. 121-3 du CP).

Depuis la modification des qualifications du chef de service de sécurité incendie pour les IGH et les ERP, par l'arrêté du 22 mai 2005, les emplois des SSIAP et dans le service de sécurité incendie sont réorganisés.

Une fois le service de sécurité incendie réorganisé, le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

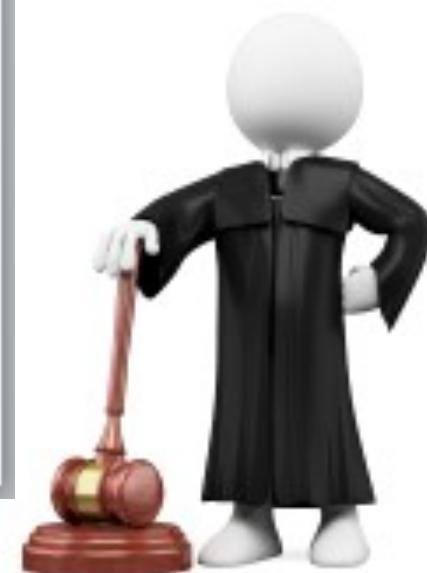
Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Le chef de service de sécurité incendie est le responsable de la sécurité incendie.

Étude de jurisprudence 4:
Le chargé de sécurité conseiller technique du DG



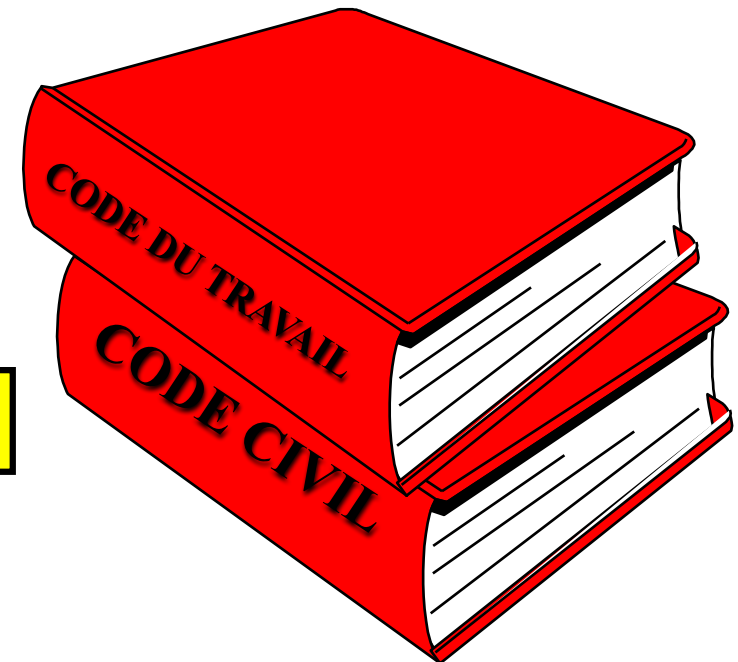
Les différents responsables de la sécurité : synthèse

**Le SSIAP 3 peut donc être
reconnu responsable civilement
et pénalement**



Mais dans le cadre d'une situation d'urgence :

Notion du risque accepté : accident = enquête





Responsabilité pénale

Art. 121-3 du code pénal :

- Lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger **délibérée** de la personne d'autrui
- Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité **prévues par la loi** ou le **règlement**, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de **la nature de ses missions ou de ses fonctions**, de ses **compétences** ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

sanctions



Art. 223-1 du code pénal :

- Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la **violation manifestement délibérée** d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par **la loi ou le règlement** est puni :

- d'un an d'emprisonnement
- et de 15 000 euros d'amende.



La mise en danger délibérée d'autrui

Trois mois avec sursis pour mise en danger d'autrui - Villers-sur-Mer

jeudi 05 septembre 2013

Une femme de 52 ans, gérante d'une discothèque, comparaissait au tribunal correctionnel de Lisieux, pour mise en danger d'autrui, suite à un incendie d'infirmité. Les faits ont été commis le 12 mai 2013.

Une commission de sécurité a inspecté la discothèque et a constaté plusieurs manquements aux obligations de sécurité. Les lacunes : issues incendie en non conformité, fermeture des portes de la discothèque, que la discothèque ne dispose pas de plan de sécurité pour connaître les personnes présentes.

À l'audience, la femme a été entendue depuis plusieurs semaines, le tribunal a décidé de condamner la femme à trois mois de prison avec sursis simple, et une interdiction de diriger, gérer une discothèque pendant trois ans. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet, il a finalement condamné la prévenue à trois mois de prison, assortis d'un sursis de mise à l'épreuve. S'ajoute à cela une interdiction de diriger, gérer une discothèque durant un an.

**Étude de jurisprudence 5 :
Trois mois avec sursis pour mise en danger d'autrui**

Le tribunal n'a fait application de l'article 121-3 du Code pénal qui prévoit qu'une personne peut être **condamnée pour manquement à une obligation de sécurité** prévue par la loi ou le règlement.

**Ceci même si aucun accident n'est survenu !
Prison avec sursis, interdiction d'exercer !**



conclusion

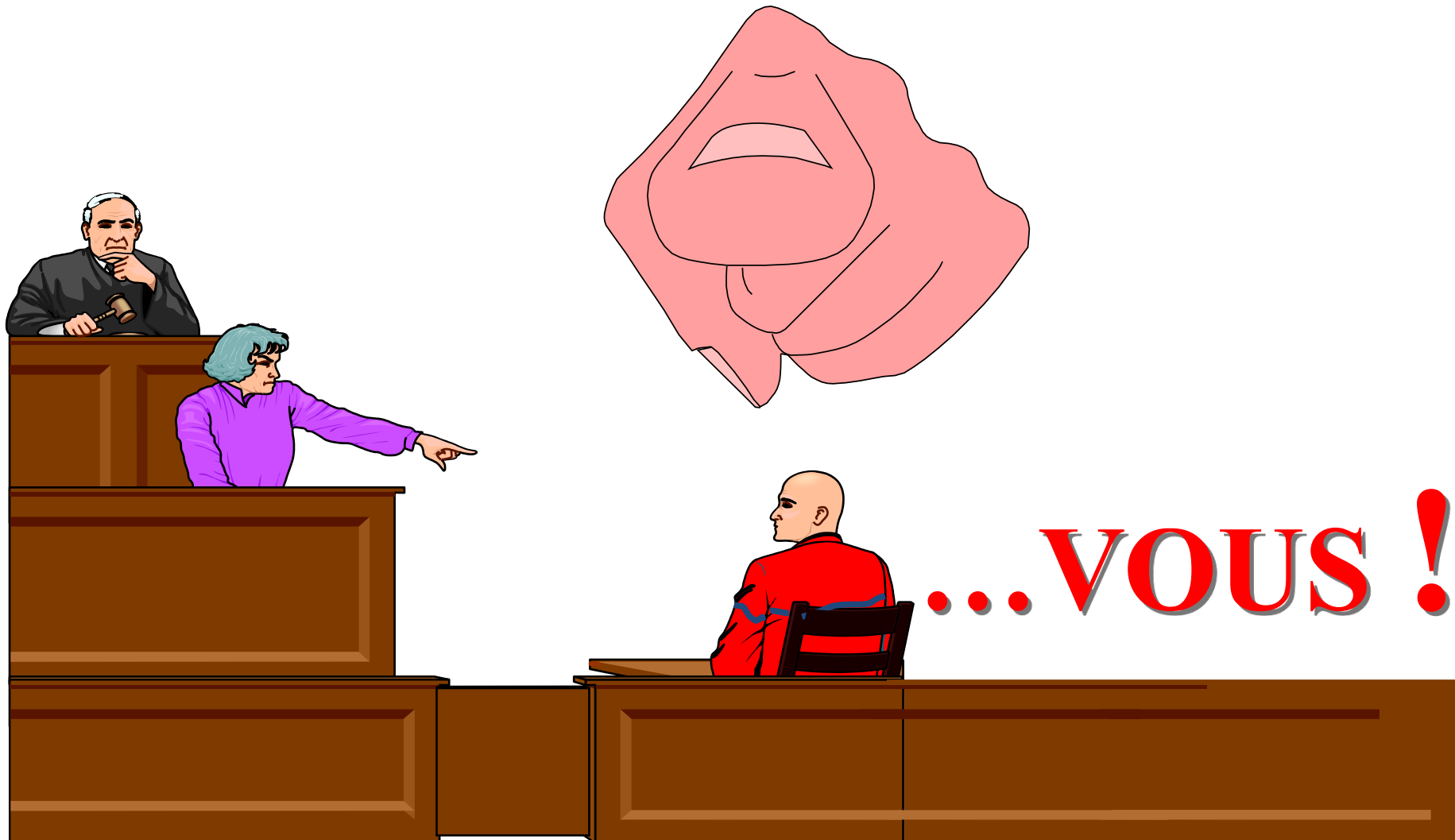
N'oubliez pas !

**La sécurité est
l'affaire de tous...**



conclusion

Mais le responsable c'est...



Qu'en avez-vous retenu ?

- 1) Quelles sont les quatre sortes de responsabilités ?**
- 2) Quel est le fondement de la responsabilité ?**
- 3) Donnez trois exemples de faute au sens de l'article 1382 du code civil.**
- 4) Peut on être condamné pour manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement sans aucun accident ?**
- 5) Quelle est la police d'assurance qui peut couvrir un chargé de sécurité dans le cadre d'une responsabilité pénale ?**



**Merci de votre
attention !**



Commandant Chris CHISLARD
Chef de service Prévention - Industrie de Seine-Maritime



SDIS76

Trois mois avec sursis pour mise en danger d'autrui - Villers-sur-Mer

jeudi 05 septembre 2013

Une femme de 52 ans, gérante d'une discothèque, comparaissait, mardi, devant le tribunal correctionnel de Lisieux, pour mise en danger d'autrui, risque immédiat de mort ou d'infirmité. Les faits ont été commis le 12 mai 2013, à Villers-sur-Mer.

Une commission de sécurité a inspecté la discothèque le 7 mai 2013 et a découvert plusieurs manquements aux règles de sécurité. L'examen a en effet fait apparaître des lacunes : issues insuffisantes, cheminements lumineux de secours incomplets, alarmes incendie en panne... La municipalité de Villers-sur-Mer, de son côté, a signé un arrêté de fermeture. Malgré l'arrêté, et l'avis défavorable de la commission de sécurité, la gérante de la discothèque n'a pas annulé la soirée du 12 mai 2013. Une patrouille de police a constaté que la discothèque était ouverte à 3 h du matin. Le 16 mai, la commission est repassée pour contrôler l'établissement. Le constat a été le même : négatif.

À l'audience, la gérante a déclaré : « **La soirée était prévue depuis plusieurs semaines, l'artiste était payé, je ne pouvais pas annuler.** » À cela, le procureur de la République a immédiatement rétorqué : « **Pour 3 880 € de recettes, vous avez fait prendre un risque à 388 personnes, ce n'est pas raisonnable.** » Il a requis une peine de quatre mois de prison, avec sursis simple, et une interdiction de diriger, gérer une discothèque pendant trois ans. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet, il a finalement condamné la prévenue à trois mois de prison, assortis d'un sursis de mise à l'épreuve. S'ajoute à cela une interdiction de diriger, gérer une discothèque durant un an.